

0009869-46.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Incêndio

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... por falta de provas relativas ao incêndio e roubo; ainda a absolvição pelo crime de corrupção de menores, aplicação do princípio da consunção, reconhecimento de concurso formal e formulou pedidos relativos à eventual aplicação da pena.

É o relatório.

D E C I D O.

Trata-se da ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do réu pela prática de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0009869-46.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009869-46.2014.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Incêndio

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERNANDES SILVA CERQUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabíola Oliveira Silva.

VISTOS.

HERNANDES SILVA CERQUEIRA qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 250, §1º, inciso II, alínea "c", por duas vezes, e artigo 157, § 2º, inciso II, , e do artigo 244-B, da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 1º de dezembro de 2013, por volta das 20:25 horas, na Avenida dos Igarapés, altura do nº 860, nesta cidade e comarca, o réu, agindo em concurso e previamente ajustado com o adolescente André Torres de Araújo Júnior e pelo menos mais oito indivíduos, incendiaram o ônibus Mercedes Benz/Induscar, placas FFN-3573 SP, que atendia a linha 2022-10 (Jd. Dos Ipês x Terminal A. E. Carvalho), expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu, agindo em concurso e previamente ajustado com o adolescente André Torres de Araújo Júnior e pelo menos mais oito indivíduos, subtraiu, para eles, mediante grave ameaça, a quantia de R\$40,00 (quarenta reais), pertencente à empresa VIP Transportes Urbanos Ltda.

Consta, por fim, que no mesmo dia, por volta das 22:10 horas, na Avenida dos Ipês, nº 204, nesta cidade e comarca, o réu, previamente ajustado e em unidade de designios com os adolescentes André Torres de Araújo Júnior e Carlos Roberto Carlota Paini, e pelo menos mais oito indivíduos, incendiaram o ônibus Mercedes Benz/Caio Millennium U, placas ECT-0960, que atendia a linha 263/10 (Jardim Helena Coahb II Itaquera) pertencente à empresa Transportes Urbanos Ltda, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.

Recebida a denúncia, em 27 de março de 2018 (fls. 166), o réu foi citado (fls. 172) e, no prazo legal, ofereceu Defesa Preliminar (fls. 179), inábil a impedir o prosseguimento do feito, pois ausentes as hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas. Ao final, pelo representante do Ministério Público foi requerida a condenação, nos termos da denúncia (fls. 335/340). A d. Defesa a seu turno pugnou a absolvição por falta de provas relativas ao incêndio e roubo; ainda a absolvição pelo crime de corrupção de menores, aplicação do princípio da consunção, reconhecimento de concurso formal e formulou pedidos relativos à eventual aplicação da pena.

É o relatório.
D E C I D O.

Trata-se da ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do réu pela prática de dois delitos de incêndio, um roubo em concurso de agentes e pela corrupção de menores.

A ação é improcedente;

A materialidade está provada, nos autos, pelos Boletins de Ocorrência (fls. 08/22), pelo laudo pericial de fls. 55/60, e pela prova oral reunida. Bruno Francisco, vítima, não reconheceu o réu como autor dos fatos. Relatou que estavam trabalhando, descendo avenida quando o rapaz deu sinal e assim que o ônibus parou, uns dez outros surgiram, subiram no ônibus e declararam que ateariam fogo no ônibus. Os passageiros desceram do ônibus. Eles atearam fogo, mas foi apagado. Foi subtraído o valor que estava na caixa. Pelo que se recorda, apresentadas fotos na fase policial, reconheceu uma pessoa como autora dos fatos. Não teve dúvidas quanto ao reconhecimento fotográfico feito na ocasião. A linha mencionada é do Jardim dos Ipês, sendo motorista Marco Floriano de Lima. Pelo que se lembra os fatos se deram por 20 horas, as pessoas não usaram nada para cobrir o rosto.

Marcos Floriano de Lima, vítima, não reconheceu o réu na fase judicial, ante o lapso temporal. Afirmou que aquele que deu o sinal era uma pessoa mais baixa. Depois, subiram seis ou sete pessoas de uma vez. Preocupou-se em levantar, pegar seus documentos e descer do ônibus. Jogaram gasolina e coquetel molotove na parte traseira. Disseram que iriam atear fogo. No dia dos fatos soube do incêndio de 4 ônibus. Segundo o cobrador, foi subtraído o valor existente na gaveta. O cobrador Bruno que o acompanhava, pelo que soube, ele apontou na delegacia alguém que era bem parecido. Era noite.

Alecsandro José do Nascimento, vítima, de igual modo não reconheceu em juízo como autor dos fatos. Na fase policial reconheceu duas pessoas por fotografia. Na ocasião teve certeza, embora houvessem cerca de 8 pessoas envolvidas. Durante o percurso, era cobrador, o motorista parou o carro e abriu as portas para descida de passageiros. Subiram três pessoas, tomaram a a chave do veículo e disseram que ateariam fogo, todos desceram, eles atearam fogo. Nada foi subtraído. Disseram que se demorassem a descer, ateariam fogo ainda com quem estivesse dentro. A linha ocupada pelo depoente era diferente daquela ocupada por Bruno e Marcos. Os fatos se deram por volta das 20h30min. Bruno, cobrador do outro ônibus, disse que reconheceu alguém na fase policial. Muitos dos que entraram no ônibus estavam com madeira e tinha itens para colocar fogo.

Antonio Leonidio, vítima, de igual modo não reconheceu em juízo o réu como autor dos fatos. Relatou que duas pessoas deram sinal e, ao abrir a porta, foi como uma invasão de besouros, tomaram a chave do carro, mandaram todos descer. A vítima solicitou voltar para buscar a bolsa, o que lhe foi autorizado. Em minutos depois o ônibus estava todo "derretido", atearam fogo. Parece-lhe que nada foi subtraído. Na ocasião ouviu dizerem que estavam praticando o incêndio em resposta à morte de um parceiro deles que teria sido provocada. Os fatos se entre 18 e 19 horas.

Antonio Carlos Guerra Martins, relatou que houve B.O. Sobre incêndio. Compareceram à garagem do ônibus e tinham fotos de pessoas que tinham praticado atos semelhantes em outras ocorrências. As fotos foram apresentadas ao motorista e cobrador para fazerem reconhecimento fotográfico. Pelo que se lembra, duas pessoas foram reconhecidas. A sua ação se limitou a isto. Foram os policiais militares que compareceram ao local dos fatos. Pelo que se lembra, as pessoas reconhecidas eram um menor e o outro, maior de idade.

Jeferson, policial militar, não se recordou dos fatos. Confirmou ter encontrado as pessoas em protesto e haver acionado o corpo de bombeiros. Não se recordou sobre as declarações da vítima ou do cobrador.

MARCOS FERNANDES DA SILVA Lembra-se que a Polícia Militar fez um flagrante em pessoas que atearam fogo e continuaram investigações na delegacia, mas não se recorda do resultado. Até porque em 2014 já não mais estava na mesma delegacia. Não foram produzidos elementos que demonstrem, com segurança, a autoria dos fatos. Isto porque os reconhecimentos realizados na fase policial foram fotográficos, separadas imagens de pessoas que tinham praticado fato semelhante (fls. 31 e 34), verificando-se que interrogado no dia 26 de agosto de 2014 (fl. 82), o acusado negou a prática dos fatos. Mesmo tendo sido abordado, não foi submetido a reconhecimento na fase policial.

Na fase judicial, não compareceu à audiência em que ouvidos os policiais Marcos e Jefferson. Na primeira audiência, todavia, quando ouvidas as vítimas, esteve presente (fls. 215/217). Naquela ocasião, submetido a reconhecimento, não foi apontado por qualquer das vítimas e testemunhas como autor dos fatos. Reportaram-se, simplesmente, ao reconhecimento fotográfico feito na fase policial. Desta forma, não há elementos para se afirmar com segurança que o acusado foi autor dos fatos descritos na denúncia, ainda mais a se considerar que praticado por cerca de 8 pessoas, à noite.

Ante o exposto e o mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de ABSOLVER HERNANDES SILVA CERQUEIRA, qualificado nos autos, dado como incurso no artigo 250, § 1º, inciso II, c, por duas vezes, artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B Lei 8.069/90, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA